

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4711/2539

นายชัยยะ ประภาทรงสิทธิ์ กับพวก
นางสมพร ลิมศิริธง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ผู้ครอบครองที่ดินจะอ้างการครอบครองปรักษีในระหว่างระยะเวลาที่กำลังพิพาทเป็นคดีอยู่หาได้ไม่ เพราะการครอบครองทรัพย์สินในระหว่างคดีมิใช่การครอบครองโดยความสงบตามความหมายแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 1382จะนับเวลาในช่วงนี้มารวมกับเวลาก่อนนั้นเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรักษีมิได้

ผู้ครอบครองที่ดินจะอ้างการครอบครองปรักษีในระหว่างระยะเวลาที่กำลังพิพาทเป็นคดีอยู่หาได้ไม่ เพราะการครอบครองทรัพย์สินในระหว่างคดีมิใช่การครอบครองโดยความสงบตามความหมายแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 1382จะนับเวลาในช่วงนี้มารวมกับเวลาก่อนนั้นเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรักษีมิได้

(ปรีชา บุรณะไทย-สุทธิ นิชโรจน์-ณรงค์ ตันติเตมิต)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายบุญพัฒน์ อธิธิธรรมวินิจ

ศาลอุทธรณ์ - นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ